

INTRODUÇÃO AO CASO

Integrantes: Gabriel Victor Araújo da cruz, Matheus Teixeira de Oliveira, Pedro Augusto Gomes Fernandes, Daniel dos Santos, Guilherme de Pontes.

A NexaTech era uma startup promissora de TI que desenvolveu um sistema de automação comercial inteligente chamado ShopSmart. O software foi um sucesso de vendas, mas em menos de um ano o sistema foi tirado do ar por ordens judiciais, e a empresa está enfrentando processos milionários que somam R\$ 2 milhões.

Tema escolhido:

3. A Interface e Identidade: O designer da equipe utilizou ícones, ilustrações e um pacote de fontes baixados da internet que possuíam a licença Creative Commons BY-NC-ND (Atribuição-NãoComercial-SemDerivações). O software foi vendido comercialmente e os ícones foram modificados para mudar de cor.

1. O que foi feito de errado no Caso NexaTech?

O erro foi usar no ShopSmart ícones, ilustrações e fontes de terceiros sem conferir a licença de cada um. Os ícones estavam sob a licença CC BY-NC-ND, e a equipe fez duas coisas que ela proíbe. Vendeu o sistema, o que é uso comercial, e modificou os ícones para encaixar no layout. Ninguém percebeu o conflito antes do lançamento, então o produto foi para o mercado com material que a empresa não tinha autorização para usar daquele jeito.

2. Quais artigos de lei, termos de licença ou princípios éticos fundamentam esse erro?

Na Lei 9.610/98, a Lei de Direitos Autorais, o art. 7º protege ilustrações e desenhos como obras intelectuais, mesmo sem registro, e os ícones entram aí. O art. 29 diz que qualquer uso da obra, como reproduzir, adaptar ou distribuir, depende de autorização prévia e expressa do autor. O art. 24, inciso IV, garante ao autor o direito de se opor a modificações na obra.

Na licença, cada sigla tem uma condição. BY exige dar crédito ao autor. NC proíbe o uso comercial, e o ShopSmart era vendido. ND só permite distribuir cópias exatas, e os ícones foram modificados. Quem descumpre essas condições perde a licença, então o uso fica sem autorização nenhuma.

Na parte ética, o Código da ACM pede no princípio 1.5 que se respeite o trabalho de quem cria obras e artefatos, e no 2.3 que o profissional conheça e respeite as regras do seu trabalho. O Código de Ética da SBC fala em integridade técnica e competência profissional. Quem entrega um produto precisa saber de onde vem o que está dentro dele.

3. Como a equipe de TI deveria ter agido para evitar o desastre?

A equipe deveria ter verificado a licença de cada material desde o começo do projeto, conferindo a origem, o autor e os termos de uso. Com os ícones, isso já teria mostrado o problema, porque a licença não permitia nem venda nem modificação. Dava para trocar os ícones por outros com licença que liberasse uso comercial e alterações, ou pedir ao autor uma autorização específica.

Faltou também uma auditoria de licenças, que a apostila recomenda fazer com regularidade. Uma planilha com nome do material, autor, origem, licença e autorizações recebidas já resolveria. Existem ferramentas como nisso, mas a responsabilidade continua sendo da equipe.

Essa conferência não devia ficar só com o designer. A equipe de desenvolvimento precisava participar. A checagem de licença podia entrar no ethical code review feito antes de cada versão ser distribuída, olhando também de onde vem cada recurso, e não só se o sistema funciona. Se isso tivesse sido feito na NexaTech, o problema teria aparecido quais os materiais ou conseguir as autorizações.